

Contrat de Prestation de Services et de Mise à Disposition de la Plateforme

SAGI SCHOOL — Entre HADY GESMAN (le Prestataire) et l'établissement client

RÉFÉRENCE

HG-COM-008-V01

PRODUIT

SAGI SCHOOL

NATURE

Contrat cadre de prestation

DROIT APPLICABLE

Sénégal

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

HADY GESMAN, Entreprise Individuelle spécialisée dans la gestion administrative, comptable, financière et l'automatisation des organisations, éditrice de la solution SAGI SCHOOL,

Représentée par son Fondateur et Directeur Général, Monsieur Mouhamed GUEYE,

Ci-après dénommée « **le Prestataire** »,

D'une part,

ET

[Nom de l'établissement], établissement d'enseignement situé à [adresse complète], représenté par [Nom et fonction du représentant légal],

NINEA : [Numéro]

RC : [Numéro le cas échéant]

Téléphone : [Numéro]

Email : [Adresse email]

Ci-après dénommé « **le Client** »,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

1 Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet la mise à disposition, l'installation, le paramétrage, la maintenance et l'assistance technique de la plateforme SAGI SCHOOL destinée à la gestion des établissements d'enseignement.

2 Nature des prestations

Le Prestataire s'engage à fournir selon la licence souscrite :

- l'accès à la plateforme SAGI SCHOOL ;
- le paramétrage initial ;
- la création des comptes utilisateurs ;
- l'assistance technique ;
- les mises à jour applicatives ;

- la maintenance corrective ;
- les sauvegardes des données ;
- les formations initiales des utilisateurs ;
- l'accompagnement au démarrage.

3 Modules disponibles selon la licence

Les fonctionnalités accessibles sont définies dans l'Annexe A du présent contrat.

4 Obligations du Prestataire

Le Prestataire s'engage à :

- fournir les services conformément aux règles de l'art ;
- assurer la confidentialité des données ;
- mettre en œuvre les mesures raisonnables de sécurité informatique ;
- assurer les sauvegardes techniques nécessaires ;
- maintenir la disponibilité du service sauf cas de maintenance ou de force majeure ;
- informer le Client des opérations majeures de maintenance.

5 Obligations du Client

Le Client s'engage à :

- fournir des informations exactes ;
- désigner un référent principal ;
- respecter les modalités d'utilisation de la plateforme ;
- préserver la confidentialité des identifiants d'accès ;
- effectuer les paiements aux échéances prévues ;
- utiliser le logiciel conformément aux lois et règlements en vigueur.

6 Propriété intellectuelle

La plateforme SAGI SCHOOL demeure la propriété exclusive de HADY GESMAN.

Le présent contrat constitue uniquement une licence d'utilisation non exclusive, non cessible et non transférable.

Le Client ne peut :

- reproduire le logiciel ;
- le revendre ;
- le modifier ;
- le décompiler ;
- le distribuer à des tiers.

7 Protection des données et confidentialité

Les parties s'engagent à préserver la confidentialité des informations échangées.

Le Prestataire s'engage à :

- ne pas divulguer les données du Client ;
- mettre en œuvre des mécanismes de sécurité adaptés ;
- restituer les données du Client à l'expiration du contrat selon les modalités prévues.

8 Hébergement et sauvegardes

Les données peuvent être hébergées sur des infrastructures cloud sécurisées ou sur des serveurs locaux selon l'offre souscrite.

Des sauvegardes périodiques sont effectuées afin de limiter les risques de perte de données.

9 Conditions financières

Le Client s'engage à payer les montants prévus dans l'Annexe A.

Tout retard supérieur à quinze (15) jours pourra entraîner :

- la suspension temporaire des services ;
- la limitation de certaines fonctionnalités ;
- la résiliation du contrat après mise en demeure restée sans effet pendant trente (30) jours.

Des pénalités de retard pourront être appliquées conformément à la réglementation en vigueur.

10 Facturation et fiscalité

Le Prestataire émettra les factures conformément à la législation fiscale sénégalaise.

Les montants indiqués s'entendent :

- hors taxes lorsque la TVA est applicable ;
- toutes taxes comprises lorsque le régime fiscal du Prestataire le prévoit.

Le Client demeure responsable de ses obligations fiscales propres.

11 Support technique

Le support est assuré :

- par téléphone ;
- par WhatsApp Business ;
- par courrier électronique ;
- à distance via des outils de prise en main sécurisés.

Les horaires de support sont définis dans l'annexe commerciale.

12 Durée

Le présent contrat est conclu pour une durée initiale de douze (12) mois renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties au moins trente (30) jours avant son échéance.

13 Résiliation

Le contrat peut être résilié :

- d'un commun accord ;
- pour inexécution contractuelle ;
- en cas de cessation d'activité d'une partie ;
- en cas de force majeure prolongée.

Les sommes déjà facturées restent dues.

14 Responsabilité

Le Prestataire est tenu à une obligation de moyens et non de résultat.

Sa responsabilité ne pourra être engagée en cas :

- de mauvaise utilisation du logiciel ;
- d'accès non autorisés liés à une négligence du Client ;
- de défaillance des réseaux internet ou électriques ;
- de force majeure.

15 Force majeure

Aucune partie ne pourra être tenue responsable d'un retard ou d'une inexécution résultant d'un événement de force majeure au sens des textes applicables.

16 Règlement des différends

Les parties privilégieront une résolution amiable.

À défaut d'accord dans un délai de trente (30) jours, les juridictions compétentes du Sénégal seront seules compétentes.

Le présent contrat est régi par le droit sénégalais ainsi que les actes uniformes OHADA applicables.

Fait à _____

Le _____

Pour HADY GESMAN

Nom : Mouhamed GUEYE

Fonction : Fondateur & CEO

Signature et cachet :

Pour le Client

Nom : _____

Fonction : _____

Signature et cachet :